

1501013-61.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2200341/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 19228659 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1671/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LIÉDSON RODRIGUES OSVALDO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD e Art. 309 "caput" da Lei 9.503/1997 ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501013-61.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2200341/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 19228659 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1671/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LIÉDSON RODRIGUES OSVALDO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD e Art. 309 "caput" da Lei 9.503/1997 ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP

Data da Audiência:

24/01/2022

Aos 24 de janeiro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. José Augusto de Barros Faro, Promotor de Justiça; o Réu LIÉDSON RODRIGUES OSVALDO, acompanhado da Defensora, Dra. Gabriela Machado; bem como as testemunhas arroladas Ramon Fernandes Assunção Junior (PM) e Robisom Aparecido Cabral de Oliveira (PM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a

audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Art. 405, do CPP, por meio do Portal e-Saj do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Pela Defesa foi dito: "MM. Juiz, fui nomeada pelo convênio da OAB com a Defensoria Pública para defender os interesses do Réu, não tive contato prévio com o Réu, a entrevista com ele foi realizada na data da audiência, situação em que ele me informou que possui duas testemunhas e gostaria que fossem ouvidas. Apesar da oportunidade para arrolar testemunhas ser na defesa prévia, há previsão no artigo 8.2, alínea "f", da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que permite inquirir testemunhas independente de não terem sido arroladas na defesa prévia. Então, na oportunidade, requeiro a oitiva dessas pessoas como testemunhas do juízo". Pelo Juízo foi dito: "A oitiva de testemunhas na condição pretendida, ou seja, após o decurso do prazo para a apresentação do rol, e como se do juízo fossem, depende da pertinência para a instrução e, uma vez que a Patrona adiantou informalmente que não são presenciais dos fatos, mas sim do que sucedeu na delegacia de polícia, inclusive uma delas proprietária da motocicleta conduzida pelo acusado, não vislumbro relevância nas respectivas oitivas. Indefiro, portanto, a postulação". A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de LIÉDSON RODRIGUES OSVALDO por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, e art. 309, "caput", da Lei 9.503/1997, ambos c/c art. 61, "caput", II, "j", c/c art. 69, "caput", ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 2/4) que, no dia 25 de julho de 2021, por volta das 17h30, na Avenida Cientista José de Barros Magaldi e na Rodovia SP 127, altura do km. 112, nesta cidade e comarca de Tatuí, LIÉDSON RODRIGUES OSVALDO, qualificado nestes autos, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e transportava, para posterior entrega a terceiro, 19 porções de cocaína, com peso bruto de 19,88 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LIÉDSON RODRIGUES OSVALDO, em ocasião de calamidade pública, dirigia o veículo automotor a motocicleta Honda/CG, placas FNZ0E09/Tatuí-SP, em via pública, sem permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Segundo apurado, o denunciado praticava o tráfico ilícito de drogas e, para tanto, fazia uso da motocicleta Honda/CG, placas FNZ0E09/Tatuí-SP, com a qual realizava a entrega dos entorpecentes. Policiais militares estavam em patrulhamento pela Avenida Cientista José de Barros Magaldi, quando visualizaram LIÉDSON trafegando com sua motocicleta em atitude suspeita, e deliberaram por abordá-lo. Os agentes públicos determinaram parada, que foi ignorada pelo denunciado, que empreendeu fuga, dirigindo em alta velocidade, investindo contra pedestres e outros condutores, inclusive atravessando pelo canteiro para acessar outra via e trafegando na contramão de direção. Em um dado momento, já na rodovia SP 127, LIÉDSON desembarcou da motocicleta e evadiu-se a pé tendo, na fuga, dispensando uma carteira. Após breve perseguição, ele foi alcançado e detido. Ao verificarem o que havia na carteira dispensada, os policiais militares constataram tratar-se de 19 porções de cocaína e R\$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais). Efetuadas pesquisas de praxe, apurou-se que LIÉDSON não era legalmente habilitado para a condução de veículos. Auto de prisão em flagrante às fls. 5/6. Solto em audiência de custódia às fls. 41/5. Auto de exibição e apreensão às fls. 11/2. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente

às fls. 13/4. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 83/6. Informação sobre o local dos fatos às fls. 87/9. Pesquisa no Registro Nacional de Condutores Habilitados às fls. 102. Notificação às fls. 118. Defesa preliminar apresentada às fls. 123/4, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Consta nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 12/01/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls.134/6). Citação às fls. 149. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes e indeferida a postulação de oitiva de outras duas apresentadas pela Defesa na condição de depoentes do Juízo. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 114, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, independente do desfecho de mérito que se avizinha, haja vista que essa definição foi deixada pelo legislador ao alvedrio do Ministério Público, no momento processual próprio, já ultrapassado, além do que o interrogado permanece negando os fatos. Ainda, de ofício anoto que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, pois, do interrogatório não emerge qualquer indício de que seja o acusado incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha, sendo a utilização de drogas negada por ele para os tempos mais recentes. Por fim, nesse momento, reporto-me ao indeferimento da oitiva de testemunhas apresentadas extemporaneamente pela combativa Defesa técnica, mesmo porque, além do quanto constou no termo, o interrogado deixou claro que pretendia comprovar com a oitiva delas apenas a propriedade da motocicleta que conduzia na ocasião aqui versada (mãe e proprietário filho, mais especificamente), circunstância periférica para o deslinde, portanto, e ainda que porventura os militares tivessem dito a essas pessoas que havendo menção a uma subtração da motocicleta, seria ela devolvida, no que não se acredita. Ultrapassadas essas questões, no mérito, a ação penal procede. Com efeito, dos relatos dos policiais Ramom e Robisom, depreende-se que no dia e hora referidos nos autos, os militares visualizaram o alvo conduzindo uma motocicleta de maneira suspeita, razão pela qual iniciaram uma perseguição, que se estendeu consideravelmente, alcançou trecho de rodovia e somente se encerrou diante de cerco policial, com o motociclista transitando pela contramão e colocando outras pessoas e condutores em risco, até que ao tentar fuga largando o veículo, se desfez de uma carteira, devidamente apreendida, no interior da qual encontrados R\$274,00 e 19 porções de cocaína embaladas sob a forma de "pó de aricanduva", designação dada por agentes de segurança do município a porções maiores que o corriqueiro, fechadas por ação de calor e supostamente providas daquele bairro, na Capital. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva encontra-se atestada no laudo de fls. 83/6, 15,7 gramas líquidos de cocaína. É certo que o interrogado negou a posse das drogas, tal qual o fizera em solo policial, fls. 16, todavia, a sua evasiva restou isolada nos autos, pois, pese casual a abordagem, fato é que os policiais elucidaram um contexto de tráfico, surpreendendo o traficante, que sequer vinha se utilizando de drogas na época dos fatos (interrogado, disse que o fez há muito tempo), com pesagem líquida considerável da danosa cocaína, por si só incompatível com a nem mesmo alegada custódia para uso próprio, mormente quando, em concomitância, trazidos R\$274,00, a bordo de uma moto, em contexto de tentativa arriscada de fuga. Aliás, Liedson bem o sabe dessa incompatibilidade, tanto que nega a posse das porções apreendidas, entretanto, enveredou por

caminho que o compromete, afinal, nada há nos autos a sugerir que agentes da lei, um dos quais sequer o conhecia, tenham se mancomunado com vistas a prejudicar um inocente, forjando drogas na carteira por ele dispensada quando continuou a fuga, a pé. Enfim, preenchido o múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, ao menos

sob as modalidades trazer consigo e transportar entorpecentes destinados à venda e para as quais não se exige seja o agente apanhado em ato de efetivo comércio, bem se sabe, e igualmente caracterizado o ilícito previsto no art. 309 do CTB, eis que, não habilitado, fato incontroverso e demonstrando documentalmente (fls. 102), o acusado conduziu motocicleta antes e durante a fuga dos policiais, nessa última ocasião gerando continuado perigo de dano a um sem número de transeuntes e condutores não identificados. Passo, então, à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. 1) Crime do art. 33 da Lei de Drogas: Na primeira fase, anotado que a não desprezível quantidade de entorpecente será considerada na fase derradeira, haja vista a absoluta ausência de apontamentos anteriores para o período de maioridade, existindo um único da recente infância, em infração patrimonial cometida sem violência, estabeleço a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa, fls. 127, então inalterada a reprimenda. Na terceira fase, impositiva aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, a despeito de não desprezível a quantidade da danosa cocaína apreendida (19 porções distribuídas em 15 gramas líquidos, a atingir preço de mercado, pode-se dizer pela observação do que ordinariamente se acompanha no cotidiano da Vara, com o grama de cocaína declarado em torno de R\$ 30,00, um total de R\$ 450,00, ao que se acresce os R\$ 274,00 em pecúnia), o agente não ostenta nenhuma outra anotação criminal (fls. 28) e na infância, mas há mais de três anos, apresentou anotação única, relacionada a furto qualificado tentado (fls. 29 e 152), circunstâncias que, sopesadas, tornam razoável a aplicação do redutor no patamar de 3/5, restando a pena definitivamente estabelecida em 02 anos de reclusão e 200 dias-multa. B) Crime do art. 309 do CTB: Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, uma vez que houve ousada tentativa de fuga da polícia militar num cenário de tráfico de drogas, a qual se estendeu consideravelmente, abarcando trecho de rodovia e demandando cerco policial, sendo que no trajeto o acusado trafegou pela contramão, inclusive, tudo a acentuar o desvalor da conduta, tornar contraindicada a cominação isolada da multa e demandar o acréscimo da base em 1/6, então fixada em 07 meses de detenção. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa, fls. 127. Ainda, razão assiste à Defesa técnica ao requerer a consideração da atenuante da confissão, pois, ainda que tacitamente, o acusado admitiu a dinâmica da fuga com o consectário risco a terceiros que lhe é inerente, razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal, 06 meses de detenção. Na terceira fase, ausentes causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. Quanto ao regime de cumprimento, notadamente para o tráfico, mesmo porque em relação ao crime de trânsito haverá acompanhamento da

solução, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade cominadas ao sentenciado, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a diretriz do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR LIÉDSON RODRIGUES OSVALDO, por incurso no artigo 33, caput, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e por incurso no art. 309, da Lei nº 9.503/97, à pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituídas as privativas de liberdade aplicadas por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em favor de entidade a ser designada pelo Juízo da Execução e limitação de final de semana. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. Fica decretada, igualmente, a perda da motocicleta apreendida às fls. 11/2, qual seja, a HONDA/CG 160 START placa FZN0E09, chassi 9C2KC2500MR000842, ano/modelo 2020/2021, pois utilizada para as atividades de traficância, devendo aquele que consta como proprietário perante o Detran, qual seja, MALCOLM CHARLES BUENO HAYWARD, ser cientificado do teor desta decisão. A propósito, evidente que o acusado se utilizou de automóvel sob sua posse para a prática do tráfico, nos termos do art. 92, III, do CP, fica decretada a inabilitação para dirigir veículos, oportunamente oficiando-se ao DETRAN. O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 41/5, não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes, de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. A propósito, fica a substabelecida incumbida, pelo grau de seu cargo, comunicar a substabelecida a respeito do início do decurso do prazo. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 119). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por

se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA